

ฉบับ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 2/2547

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(เฉพาะเรื่อง)

4.6 การยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ค่ารับรองประจำตำแหน่ง

(เอกสาร พ/2/47/4.6)

ปัจจุบัน กฟผ. มีหลักเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับการเบิกค่ารับรองบุคคลภายนอก เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ :

1. ค่ารับรองประจำตำแหน่ง กฟผ. กำหนดให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ได้รับค่ารับรองเพื่อใช้ในการรับรองบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง และมีใบสำคัญคู่จ่าย แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 190 ว่าด้วย ค่ารับรองประจำตำแหน่งดังนี้ :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1.1 ผู้ว่าการ | เดือนละไม่เกิน 1,500 บาท |
| 1.2 รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย | เดือนละไม่เกิน 1,000 บาท |
| 1.3 หัวหน้ากองหรือพนักงานที่ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไปที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน | เดือนละไม่เกิน 500 บาท |
- ตามที่ผู้ว่าการกำหนด

2. ค่ารับรอง เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรับรองบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. ตามความเหมาะสม มีเหตุผลสมควร โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง และมีใบสำคัญคู่จ่าย และจะต้องขออนุมัติการเบิกจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคำสั่ง กฟผ. ที่ ค. 33/2540 เรื่อง ค่ารับรอง ดังนี้ :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 2.1 ผู้อำนวยการฝ่าย | ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท |
| 2.2 ผู้ช่วยผู้ว่าการ | ครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท |
| 2.3 รองผู้ว่าการ | ไม่จำกัดวงเงิน |

เมื่อ กฟผ. แปลงสภาพเป็นบริษัท ค่ารับรองประจำตำแหน่งที่กำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานที่มีตำแหน่ง มีสิทธิเบิกค่ารับรองได้เป็นจำนวนเงินที่เท่ากันทุกเดือน แม้บางเดือนอาจไม่ได้ใช้สิทธิเบิกก็ตาม ทำให้พิจารณาได้ว่า กฟผ. มีวัตถุประสงค์ที่จะจ่ายค่ารับรองเป็นรายเดือน

โดยนำหลักฐานมาเบิก ซึ่งกรมสรรพากรได้มีคำวินิจฉัยตอบข้อหารือการจ่ายค่ารับรองกรณีดังกล่าวว่า เป็นการจ่ายเหมาเป็นรายเดือน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องนำเงินค่ารับรองดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นประโยชน์เพิ่มในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น เพื่อให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับค่ารับรองประจำตำแหน่ง ได้รับผลกระทบทางด้านภาษี ฝ่ายบริหาร ฯ จึงเสนอขออนุมัติยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 190 ว่าด้วยค่ารับรองประจำตำแหน่ง โดยในกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. จะสามารถเบิกค่ารับรองได้โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคำสั่ง กฟผ. ที่ ค. 33/2540 เรื่อง ค่ารับรอง ตาม 2 ฝ่ายบริหาร ฯ จึงขอเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา

มติคณะกรรมการ ฯ (มติที่ พ/2/47/4.6)

คณะกรรมการ ฯ มีมติอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 190 ว่าด้วย ค่ารับรองประจำตำแหน่ง และให้เบิกค่ารับรองได้โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในคำสั่ง กฟผ. เรื่อง ค่ารับรอง ในกรณีที่พนักงานมีความจำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. ทั้งนี้ โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหาร ฯ เสนอ.